

권 고

제 목 시설관리용역 노임단가 산정 부적정

관 련 부 서      업무지원부

내 용

시설관리용역의 계약자에게 3명의 전기안전관리자를 선임하도록 요구하고도, 추정가격 산정시 해당 직종의 노임을 적용하지 않음.

「용역근로자 근로조건 보호지침」에 따라 급여지급의 적정성을 확인하면, 기술주임은 기준임금보다 과다하게 지급한 반면, 2급 기술원 6명은 3급 기술원 수준으로 기준임금보다 적게 지급하였음.

1. 업무개요

우리 회사는 2017. 2. 8. (주)BBBBBB과 ‘한국중부발전(주)   시설물관리 위탁 용역’(이하 ‘시설관리용역’이라 한다.) 계약을 체결하였다.

2. 판단근거

2015. 1. 고용노동부 등¹⁾ 정부부처에서 합동으로 마련한 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」에 따르면, 발주기관은 청소·경비·시설관리용역 등 단순노무용역 용역업체가 용역근로자에게 지급하는 임금이 예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰율을 곱한 수준(이하 ‘기준임금’이라 한다.) 이

1) 고용노동부, 기획재정부, 행정자치부

상의 임금지급 여부를 수시로 확인하도록 되어 있다.

임금지급을 확인할 때에는 개인별 요건충족 여부를 확인하는 것이 원칙이나, 예정가격을 총액기준으로 산정한 경우 지급한 임금 총액으로 확인하도록 규정하고 있다.

[용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료 발췌]

6. 발주기관의 관리감독

가. 임금지급 등 확인

- ☐ 발주기관에서 ‘예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 임금 지급 여부’를 확인하는 경우 원칙적으로는 **개인별로 요건 충족 여부를 확인하는 것이 타당할 것임**
- 다만, 총액기준으로 예정가격을 산정한 경우에는 임금총액으로 확인하되, 실제 지급 시 개인별로 차등 지급하는 경우 근로자간 경력·근속년수·직책 등 객관적 기준에 따라 합리적인 범위 내에서 차등 지급되었는지 확인

또한, 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」에 따르면 시설물관리용역의 노임은 중소기업중앙회 발표 ‘중소제조업 직종별 임금조사 보고서’(이하 ‘임금조사 보고서’라 한다.) 중 해당직종 노임을 기본급으로 적용하도록 규정하고 있다.

시설관리용역의 「설비관리기준」 3-2 법정 선임자 보유여건에 전기안전관리자를 3명 보유하도록 하고 자격 요건으로 전기기사·산업기사 또는 전기공사기사·산업기사 자격증을 소지자로 정하였다.

그러므로, 시설관리용역의 추정가격을 산정할 때에는 3명 용역원의 노임 기준을 ‘임금조사 보고서’의 안전관리사, 전기기사, 산업기사 단가를 적용하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 사실

2017. 1. 2. 업무지원부에서 시설물관리용역의 시행품의를 받으면서 아래와 같이 기술주임과 1급 기술원의 노임단가를 임금조사 보고서의 기계정비원으로 적용하여 추정가격을 산출하였다.

[표1. 시설관리용역 근로자 임금지급 적정성 점검 결과]

구 분	인원	적용 직종	단가 (원/일)	설계노임 (원/월)	기준임금 ²⁾ (원/월)	2월 급여 지급액	기준임금 대비 지급율	비 고
기술주임	1명	기계정비원	85,904				133.63%	
1급 기술원	2명	기계정비원	85,904				103.73%	
2급 기술원	6명	전기정비원	84,417				87.94%	3급기술원 수준 지급
3급 기술원	3명	경기계조립원	71,001				103.13%	
총 계	12명						100.53%	

※ 기준임금과 급여금액 모두 연장(휴일)근무수당을 제외하고 비교

시설관리용역의 계약상대자는 현장대리인인 기술주임은 노무관리에 따른 직책, 자격증 등을 고려하여 기준임금의 133.63%를 지급한 반면, 2급 기술원 6명에게는 3급 기술원 수준으로 기준임금의 87.94%만 지급하고 있다.

그 결과, 2017년 2월 시설관리용역의 계약상대자가 용역원들에게 지급한 급여의 총액은 26,629,248원으로 기준임금의 총액 26,487,959원보다 크므로, 계약상대자가 「용역근로자 근로조건 보호지침」을 위반했다고 볼 수 없으나, 개인별 지급요건을 충족하지 못하고 있는 실정이다.

2) 설계노임에 예가율(0.94836)과 낙찰율(0.88007)을 곱한 금액

4. 감사자 대안 제시

시설관리용역의 추정가격을 산정에 대한 감사자의 대안을 아래와 같이 제시합니다.

☐ 시설관리용역 추정가격 산정 대안³⁾

- ① 기술주임의 노임단가 변경 (기계정비원 → 안전관리사)
- ② 기술주임의 노무관리 고려 직책수당 상향 (180,000원 → 400,000원)
- ③ 1급 기술원 노임단가 변경 (기계정비원 → 전기산업기사)
- ④ 2급 기술원과 3급 기술원은 경기계조립원 적용
(현재 2급 기술원과 3급기술원 모두 경기계조립원 수준으로 지급되는 현실 고려)

☐ 대안 적용시 기준임금과 급여 비교

구 분	인원	적용 직종	단가 (원/일)	설계노임 (원/월)	기준임금 ⁴⁾ (원/월)	2월 급여 지급액	기준임금 대비 지급율
기술주임	1명	안전관리사	108,666				101.87%
1급 기술원	2명	전기산업기사	95,401				106.08%
2급 기술원	9명	경기계조립원	71,001				103.13%
총 계	12명						103.57%

☐ 대안 적용시 시설관리용역 추정가격 비교

구 분	당 초	대 안	차 액
노무비			
추정가격 총액			

※ 대안적용시 추정가격은 28,993,944원이 줄었으나, 「용역근로자 근로조건 보호지침」의 급여확인시 총액기준, 개인별 지급요건 모두 충족함.

3) 시설관리용역 추정가격 대안을 제시하면서 고려한 사항

- ① 「용역근로자 근로조건 보호지침」을 만족할 것
- ② 현재 고용된 용역원의 급여수준을 고려 (낮아지지 않게)
- ③ 계약서의 부속문서인 「설비관리기준」에서 요구한 법정선임자에 대해 고려할 것
- ④ 기존의 추정가격보다 과도하게 높아지지 않을 것

4) 설계노임에 예가율(0.94836)과 낙찰율(0.88007)을 곱한 금액

5. 조치할 사항

△△△△△장은 앞으로 한국중부발전(주) ☒☒ 시설물관리 위탁 용역의 추정가격을 산정할 때에는 「용역근로자 근로조건 보호지침」을 만족할 수 있도록, 용역에서 요구하는 직종의 노임단가는 '중소제조업 직종별 임금조사 보고서' 중 해당직종 노임을 기본급으로 적용하여 산출하시기 바랍니다.

[권고]